



PUTUSAN

Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMAD YUSA Bin AHMAD YANI**
2. Tempat Lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/14 Desember 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Dukuh Binaya Rt 001/001 Desa Citeras, Kecamatan RangkasBitung, Kabupaten Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Yusa Bin Ahmad Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 03 November 2025;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2025 sampai dengan tanggal 03 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2025 sampai dengan tanggal 05 Desember 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2026;



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 06 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 06 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YUSA Bin AHMAD YANI** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Remot Kunci Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO, warna : Putih
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, No.STNK : 06528679, Merk/Type : Honda, Jenis : R2, Tahun 2018, Isi Silinder : 150 CC, Warna H: Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480, atas nama : ABD RA'UF

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAHRUL FIRDAUS

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD YUSA Bin AHMAD YANI** pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Kampung Klebet Rt.005/001 Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Edo (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang mana terdakwa berboncengan dengan Sdr. Husin (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hijau milik Sdr. Husin (DPO), sedangkan Sdr. Edo (DPO) berboncengan dengan Sdr. Budi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Biru milik Sdr. Edo (DPO), lalu mereka berangkat menuju arah Tangerang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, dan sesampainya di Kampung Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, Kab. Tangerang, Sdr. Husin (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480 milik saksi korban SAHRUL FIRDAUS yang terparkir di pekarangan gudang penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras, kemudian terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Edo (DPO) berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, yang dimana lokasinya tidak jauh dari lokasi motor yang sudah di targetkan oleh Sdr. Husin (DPO), lalu Sdr. Husin (DPO) bersama Sdr. Edo (DPO) turun dari motor untuk mengecek dan mendekati sepeda motor Honda Vario 150 warna Merah tersebut, kemudian Sdr. Husin (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah yang terparkir di pekarangan Gudang penyimpanan beras, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO) mendekati Sepeda Motor dengan posisi standar dua dalam keadaan terkunci stang dan saksi korban SAHRUL FIRDAUS sedang tertidur di dekat sepeda motornya, kemudian terdakwa bertugas mengambil sepeda motornya, sedangkan Sdr. Husin (DPO) mendekati saksi korban SAHRUL FIRDAUS yang sedang tertidur untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Y19S warna putih, dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario 150, setelah itu diberikan kepada terdakwa, namun ketika terdakwa sedang memutar kunci kontaknya, saksi korban SAHRUL FIRDAUS terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "MALING", dikarenakan hal tersebut terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO) berlari namun berbeda arah, yang mana Sdr. Husin (DPO) berlari menghampiri Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Edo (DPO) yang menunggu di depan warung yang tutup dan berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berlari kearah sawah hingga tercebur ke sawah yang akhirnya berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Polsek Kronjo guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Edo (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480 dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Y19S warna putih tanpa izin pemiliknya yaitu saksi SAHRUL FIRDAUS sehingga mengakibatkan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Alfansyah Bin Aliudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP dan tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa terjadinya pencurian dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu jam 04.00 Wib di Kp. Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Dan yang menjadi korban teman Saksi yang bernama Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman. Dan yang menjadi Saksi yaitu Saksi yang bernama Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin dan teman Saksi yang bernama Sdr. Imam Willy Kusumah Bin Jährudi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Merah, No.Pol : A-3269-YQ, 1 (satu) buah Kunci Remot Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah NoPol: A-3269-YQ dan 1 (satu) Unit HandPhone (HP) merk VIVO Y19S warna Putih dengan total kerugian sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi hendak pulang namun pada saat melewati Gudang penyimpanan padi milik orang tua Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman, ada seseorang yang mencurigakan, namun Saksi menghiraukannya, tetapi, karna Saksi curiga, Saksi putar balik dan menghampiri orang tersebut. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Imam Willy Kusumah Bin Jährudi menghampiri orang yang mencurigakan tersebut, ternyata hendak melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Merah milik Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman. Yang ternyata diduga pelaku berjumlah 4 (empat) orang. Dan posisi yang diduga pelaku tersebut, 1 (satu) berjaga didepan, 1 (satu) sedang mencoba untuk memutar kontak kunci Sepeda Motor Milik Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman dan 2 (dua) menunggu di motor. Selanjutnya pada saat Saksi menanyakan kepada yang diduga pelaku "lagi apa?" tiba tiba wajah Saksi dan Sdr. Imam Willy Kusumah Bin Jährudi disemprot dengan cairan yang membuat wajah terasa perih. Selanjutnya kami meneriaki maling dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati 1 (satu) orang diduga pelaku, dan yang 1 (satu) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman hanya sebatas Teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sahrul Firdaus Bin Nursaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP dan tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Yusa Bin Ahmad Yani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian, Terdakwa berhasil membawa : 1 (satu) Buah Remot Sepeda Motor Honda Vario No.Pol : A-3269-YQ, 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y 19 S, warna : Putih, dan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480 milik Saksi yang akan dibawa oleh Terdakwa dan total kerugiannya sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Terdakwa masuk ke pekarangan Gudang milik Bapak Saksi kemudian Terdakwa mengambil handphone dan kunci remot motor Saksi yang berada disamping Saksi yang pada saat itu Saksi sedang tidur, dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor, Saksi mendengar suara “seperti mengutak atik motor Saksi” kemudian Saksi terbangun dan langsung Saksi teriak ‘maling-maling” kemudian Terdakwa lari dan Saksi kejar pada saat Saksi mengejar Terdakwa ada teman Saksi yang bernama Sdr. Imam Willy Kusumah Bin Jahrudin dan Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin pada saat itu ada di jalan dan membantu mengejar Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, sekitar jam 04.00 wib di Kp. Klebet Rt, 005/001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang jagain Gudang Padi milik Bapak Saksi dan sebelumnya sekitar jam 20.00 WIB Saksi memarkirkan



kendaraan sepeda motor milik Saksi di depan Gudang milik Bapak Saksi dan pada saat itu sambil menunggu waktu subuh Saksi sambil main handphone dan sekitar jam 01.00 WIB Saksi tertidur dan sebelum tidur handphone berikut remot kunci motor berikut sepeda motor berada disamping Saksi, dan sekitar jam 04.00 WIB Saksi mendengar suara “ada yang otak atik motor Saksi” dan setelah Saksi bangun ternyata ada Terdakwa yang sedang meng otak atik motor, kemudian Saksi bangun dari tidur dan teriak “maling-maling” kemudian Terdakwa langsung lari dan Saksi langsung lari mengejar Terdakwa sambil teriak “maling-maling” dan pada saat Saksi mengejar Terdakwa ternyata ada teman Saksi yang bernama Sdr. Imam Willy Kusumah Bin Jahrudi dan Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin sedang di jalan dekat tempat kejadian tersebut;

- Bahwa teman Saksi membantu mengejar Terdakwa dan saat itu Saksi kembali lagi ketempat kejadian untuk mencari handphone dan kunci remot motor Saksi dan pada saat itu ada teman Terdakwa dan pada saat ditangkap temannya Terdakwa menyemprotkan cairan yang ternyata teman Terdakwa yang menyemprot pakai air cabai dapat melarikan diri, dan Terdakwa yang masuk kepekarangan Gudang padi milik Bapak Saksi larinya ke sawah setelah dari sawah Terdakwa lari ke jalan dan dapat diamankan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Imam Willy Kusumah Bin Jahrudi dan Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin yang pada saat itu teman Saksi ada di jalan pinggir sawah dan 1 (satu) Terdakwa pencuri dapat diamankan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa dapat melarikan diri selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kronjo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Terdakwa yang melakukan pencurian yang terjadi di Gudang milik Bapak Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Imam Willy Kusumah Bin Jahrudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP dan tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa kejadiannya tindak pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 jam 04.00 Wib di Kp. Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kab. Tangerang. Dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban teman Saksi yang bernama Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman. Dan yang menjadi Saksi yaitu Saksi yang bernama Sdr. Imam Willy Kusumah Bin Jahradi dan teman Saksi yang bernama Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin;

- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian, Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Merah, No.Pol : A-3269-YQ, 1 (satu) buah Kunci Remot Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah NoPol: A-3269-YQ dan 1 (satu) Unit HandPhone (HP) merk VIVO Y19S warna Putih dengan total kerugian sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi hendak pulang diantar oleh Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin. Namun pada saat melewati Gudang penyimpanan Padi milik orang tua Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman, ada seseorang yang mencurigakan, namun Saksi menghiraukannya, tetapi, karna Saksi curiga, Saksi putar balik dan menghampiri orang tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin menghampiri orang yang mencurigakan tersebut, ternyata hendak melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Merah milik Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman. Yang ternyata diduga pelaku berjumlah 2 (dua) orang. Dan posisi yang diduga pelaku tersebut, 1 (satu) berjaga didepan, 1 (satu) sedang mencoba untuk memutar kontak kunci Sepeda Motor Milik Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman dan 2 (dua) menunggu di motor. Selanjutnya pada saat Saksi menanyakan kepada yang diduga pelaku "lagi apa?" tiba-tiba wajah Saksi dan Sdr. Rizal Alfansyah Bin Aliudin disemprot dengan cairan yang membuat wajah terasa perih. Selanjutnya kami meneriaki maling dan didapati 1 (satu) orang diduga pelaku, dan yang 1 (satu) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Sdr. Sahrul Firdaus Bin Nursaman hanya sebatas Teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan Terdakwa telah melakukan pecurian berupa 1 (satu) buah kunci

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng



Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah, 1 (satu) Unit HandPhone Android warna Putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu jam 04.00 Wib di Kp. Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa yang bernama, Sdr. Husin, Sdr. Budi, dan Sdr. Edo;
- Bahwa awalnya pada hari rabu jam 04.00 wib Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Husin, Sdr. Budi, dan Sdr. Edo menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda motor melintas di Kp. Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Sdr. Husin melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna merah terparkir standar 2 (dua) di sebuah gudang penyimpanan beras. Selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup. Selanjutnya, Sdr. Husin dan Sdr. Budi turun dari motor untuk mengecek Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Merah yang dilihat oleh Sdr. Husin. Pada saat Sdr. Husin dan Sdr. Budi mengecek motor tersebut dan tempat sekitar kejadian, Sdr. Husin dan Sdr. Budi kembali ke tempat pemberhentian kami ber 4 (empat). Diketahui Sdr. Budi bilang kepada Sdr. Husin bahwa Sdr. Budi tidak yakin untuk mencuri Sepeda Motor yang sudah Sdr. Husin targetkan. Selanjutnya Sdr. Husin menunjuk Terdakwa untuk menemani mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian saat Sdr. Husin mendekati motor yang sudah ditargetnya, diketahui disamping motor tersebut ada pemiliknya yang sedang tidur. Selanjutnya Sdr. Husin mengambil 1 (satu) HandPhone merk VIVO Y19S warna Putih, dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah. Setelah Sdr. Husin mengambil 1 (satu) HandPhone merk VIVO Y19S warna Putih, dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah, Sdr. Husin menghampiri Terdakwa memberikan barang tersebut yang telah diambil oleh Sdr. Husin. Selanjutnya Sdr. Husin memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor yang terparkir di samping pemiliknya yang sedang tidur. Namun pada saat Terdakwa hendak memutar kunci kontak motor tersebut, pemilik motor terbangun kemudian berteriak "maling". Karena panik Terdakwa dan Sdr. Husin kabur berlari ke arah berlawanan, yang dimana Terdakwa lari ke arah sawah, Sdr. Husin lari ke tempat Sdr. Budi dan Sdr. Edo menunggu. Pada saat Terdakwa tercebur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesawah, kemudian Terdakwa kembali berlari ke jalan raya, namun Terdakwa tertangkap oleh 4 (empat) orang yang sudah mengejar Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat pada hari Rabu jam 01.00 Wib dari Rangkas Bitung bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yang bernama Sdr. Husin, Sdr. Budi, dan Sdr. Edo menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor, waktu itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Husin menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hijau milik Sdr. Husin, dan Sdr. Edo berboncengan dengan Sdr. Budi menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Biru milik Sdr. Edo. Selanjutnya kami berangkat menuju arah Tangerang. Setibanya Terdakwa di daerah Kresek Tangerang sekita jam 03.00 wib, Sdr. Husin melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah yang terparkir di sebuah kontrakan. Waktu itu Sdr. Husin mencuri Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah. Selanjutnya Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah tersebut dikendarai oleh Sdr. Edo. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Husin, Sdr. Budi, dan Sdr. Edo hendak kembali pulang melalui jalan gandaria, tepatnya pada hari Rabu jam 04.00 Wib di Kp. Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, Sdr. Husin kembali melihat Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah yang terparkir di pekarangan gudang penyimpanan beras. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Husin, Sdr. Budi, dan Sdr. Edo berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, yang dimana lokasinya tidak jauh dari lokasi motor yang sudah di targetkan oleh Sdr. Husin. Selanjutnya Sdr. Husin bersama Sdr. Edo turun dari motor untuk mengecek dan mendekati target motor Honda Vario 150 warna Merah. Selanjutnya tidak berselang lama, Sdr. Husin dan Sdr. Budi kembali menghampiri Terdakwa dan Sdr. Edo yang menunggu di motor. Kemudian Sdr. Budi bilang kepada Sdr. Husin bahwa Sdr. Budi tidak siap untuk mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah tersebut. Selanjutnya Sdr. Husin menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah yang terparkir di pekarangan Gudang penyimpanan beras. Selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan bersama Sdr. Husin untuk mendekati Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah tersebut, didapati pemilik motor yang sedang tertidur di bale tepat di samping motornya;

- Bahwa ada saat itu, kondisi motor tersebut sedang terparkir Standar dua, dan di kunci Stang. Pada saat Terdakwa sedang mengawasi sekitar. Dan Sdr. Husin sedang mendekati Korban. Sdr. Husin telah mengambil 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HandPhon Android merk VIVO Y19S warna putih, dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario 150. Kemudian barang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan HandPhone Terdakwa kantong, Kunci Motor Terdakwa genggam. Selanjutnya Sdr. Husin menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah. Selanjutnya Terdakwa mendekati motor tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang memutar Kunci, pemilik motor terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "maling". Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Husin berlari namun berbeda arah. Yang dimana Sdr. Husin berlari menghampiri Sdr. Budi dan Sdr. Edo yang menunggu di depan warung yang tutup, Terdakwa berlari kearah sawah hingga tercebur ke sawah, pada saat Terdakwa kembali naik ke jalan dan berlari, Terdakwa tertangkap oleh warga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi. Dan Sdr. Husin, Sdr. Budi, dan Sdr. Edo berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Remot Kunci Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ;
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO, warna : Putih;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, No.STNK : 06528679, Merk/Type : Honda, Jenis : R2, Tahun 2018, Isi Silinder : 150 CC, Warna H: Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480, atas nama : ABD RA'UF;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu jam 04.00 Wib di Kp. Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Edo (DPO);
- Bahwa benar berawal Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Edo (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang mana Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Husin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hijau milik Sdr. Husin (DPO), sedangkan Sdr. Edo (DPO) berboncengan dengan Sdr. Budi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Biru milik Sdr. Edo (DPO), lalu mereka berangkat menuju arah Tangerang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, dan sesampainya di Kampung Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Sdr. Husin (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480 milik Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman yang terparkir di pekarangan gudang penyimpanan beras, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Edo (DPO) berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, yang dimana lokasinya tidak jauh dari lokasi motor yang sudah di targetkan oleh Sdr. Husin (DPO), lalu Sdr. Husin (DPO) bersama Sdr. Edo (DPO) turun dari motor untuk mengecek dan mendekati sepeda motor Honda Vario 150 warna Merah tersebut, kemudian Sdr. Husin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah yang terparkir di pekarangan Gudang penyimpanan beras, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO) mendekati Sepeda Motor dengan posisi standar dua dalam keadaan terkunci stang dan Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman sedang tertidur di dekat sepeda motornya, kemudian Terdakwa bertugas mengambil sepeda motornya, sedangkan Sdr. Husin (DPO) mendekati Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman yang sedang tertidur untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Y19S warna putih, dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario 150, setelah itu diberikan kepada Terdakwa, namun ketika Terdakwa sedang memutar kunci kontaknya, Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "maling", dikarenakan hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO) berlari namun berbeda arah, yang mana Sdr. Husin (DPO) berlari menghampiri Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Edo (DPO) yang menunggu di depan warung yang tutup dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berlari kearah sawah hingga tercebur ke sawah yang akhirnya berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Polsek Kronjo guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semenjak tanggal 2 Januari 2026, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/KUHP Nasional) dengan kualifikasi yuridis tersebut tidak mengubah substansi perbuatan yang di sangkakan kepada Terdakwa, dan dari ancaman pidana penjaranya sama dengan KUHP lama dan ada alternatif pidana denda kategori V, dan sesuai dengan azas terkait dengan peralihan ketentuan KUHP lama dengan KUHP Baru (KUHP Nasional), maka yang dipakai adalah ketentuan yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dalam hal adanya pidana denda, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestandee*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **AHMAD YUSA Bin AHMAD YANI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa, yang ketika ditanya tentang identitasnya Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum



dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat kedudukannya semula ke dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut keseluruhannya atau sebahagiannya adalah milik orang lain, bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Dengan sengaja merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) si pelaku (Terdakwa), yang dapat diketahui dari perbuatannya. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Wetten*) akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa “bersekutu” disyaratkan adanya kerjasama yang diinsyafi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di muka persidangan jika dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Edo (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Husin (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hijau milik Sdr. Husin (DPO), sedangkan Sdr. Edo (DPO) berboncengan dengan Sdr. Budi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Biru milik Sdr. Edo (DPO), lalu mereka berangkat menuju arah Tangerang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, dan sesampainya di Kampung Klebet Rt/Rw 005/001 Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Sdr. Husin (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480 milik Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman yang terparkir di pekarangan gudang penyimpanan beras, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Edo (DPO) berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, yang dimana lokasinya tidak jauh dari lokasi motor yang sudah di targetkan oleh Sdr. Husin (DPO), lalu Sdr. Husin (DPO) bersama Sdr. Edo (DPO) turun dari motor untuk mengecek dan mendekati sepeda motor Honda Vario 150 warna Merah tersebut, kemudian Sdr. Husin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna Merah yang terparkir di pekarangan Gudang penyimpanan beras, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO) mendekati Sepeda Motor dengan posisi standar dua dalam keadaan terkunci stang dan Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman sedang tertidur di dekat sepeda motornya, kemudian Terdakwa bertugas mengambil sepeda motornya, sedangkan Sdr. Husin (DPO) mendekati Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman yang sedang tertidur untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Y19S warna putih, dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario 150, setelah itu diberikan kepada Terdakwa, namun ketika Terdakwa sedang memutar kunci kontaknya, Saksi Korban Sahrul Firdaus Bin Nursaman terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak "maling", dikarenakan hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Husin (DPO) berlari namun berbeda arah, yang mana Sdr. Husin (DPO) berlari menghampiri Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Edo (DPO) yang menunggu di depan warung yang tutup dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berlari kearah sawah hingga tercebur ke sawah yang akhirnya berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Polsek Kronjo guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/KUHP Nasional) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan turut mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Remot Kunci Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO, warna : Putih, 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, No.STNK : 06528679, Merk/Type : Honda, Jenis : R2, Tahun 2018, Isi Silinder : 150 CC, Warna H: Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480, atas nama : ABD RA'UF, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sahrul Firdaus Bin



Nursaman, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Sahrul Firdaus Bin Nursaman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sahrul Firdaus Bin Nursaman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/KUHP Nasional) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YUSA Bin AHMAD YANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Remot Kunci Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO, warna : Putih;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, Warna : Merah, No.Rangka : MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO No.Pol : A-3269-YQ, No.STNK : 06528679, Merk/Type : Honda, Jenis : R2, Tahun 2018, Isi Silinder : 150 CC, Warna H: Merah, No.Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF4118JK203725, No.Mesin : KF41EE1204480, atas nama : ABD RA'UF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sahrul Firdaus Bin Nursaman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, oleh kami, DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DINI DAMAYANTI, S.H., dan FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh EVALINA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINI DAMAYANTI, S.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAIK MUSTIKAWATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)